

RESPALDO S.R.L.

C/

SENTENCIA NÚMERO:

14

SCALZOTTO SUSANA MIRIAM Y OTRO

PVE

En la ciudad de//

Córdoba a los 13 días del mes de 03 del año dos mil trece, siendo las 11:00 horas, se reúnen en acuerdo público los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación, Dres. Rubén Atilio Remigio, Jorge Miguel Flores y María Rosa Molina de Caminal, bajo la presidencia del primero de los nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados ***“RESPALDO S.R.L. C/ SCALZOTTO SUSANA MIRIAM Y OTRO P.V.E. EXPTE. N° 2169242/36”***, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Vigésimo Segunda Nominación en lo Civil y comercial, en los que por Sentencia Número Cuarenta y Cinco de fecha Doce de Marzo de Dos Mil Doce (fs. 56/59) se resolvió: ***"I. Rechazar la excepción de pago opuesta por la demanda Sra. Susana Miriam Scalzotto en contra del progreso de la ejecución. II. Mandar llevar adelante la ejecución promovida por Respaldo SRL, en contra de Susana Miriam Scalzotto y Elvio Omar Ferreyra, hasta el completo pago del capital reclamado de pesos mil setecientos ochenta (\$1780), con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo, debiendo deducirse en la etapa de ejecución de sentencia el importe recibido en concepto de pago a cuenta relacionados en el considerando respectivo. III. Imponer las costas del presente por el orden causado. IV. No regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en atención a lo dispuesto por el art. 26 de la ley 9459. Protocolícese,..."***-----

Previo espera de ley el Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: **1.- ¿Procede el recurso de apelación? 2.- En su caso, ¿Qué corresponde decidir?** De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden de emisión de los votos es el siguiente: **Dres: Jorge Miguel Flores, María Rosa Molina de Caminal y Rubén Atilio Remigio.**-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:-----

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:-----

1.- Contra la sentencia cuya parte resolutive ha quedado transcrita *supra*, la parte demandada deduce recurso de apelación manifestando que el a-quo desconoce las constancias de autos, agraviándose: a) Porque había abonado el día trece de setiembre de 2011 la totalidad de la suma reclamada en el P.V.E.; y b) Porque el juez de primera instancia no ignoraba el pago, lo que consta en el decreto de fecha 16 de setiembre de 2011 que alude a la cancelación total de la deuda; y c) Porque esa providencia fue dictada por la propia manifestación de la parte actora de que se le había abonado la deuda y en consecuencia solicitaba la cancelación del embargo. También se agravia por cuanto la sentencia le achaca la falta de acreditación fehaciente del pago, a pesar de que su parte demostró haberlo realizado según recibo/factura otorgada y firmada por el Dr. Cabrerizo y que fuera acompañada al oponer la excepción. Agrega, por otra parte, que el pago realizado supera al reclamado en la demanda ejecutiva.-----

2.- Tratamiento de la apelación:-----

a) Dice el actor que no es correcto que la parte demandada pretenda dotar de carácter cancelatorio a un pago que ella misma reconoce como parcial tanto en el escrito de oposición de excepciones como en la expresión de agravios (v. fs. 83 vta.); cuando, en verdad, esa afirmación es inexacta dado que la accionada al oponer la excepción de pago (a fs. 44) y al expresar agravios (a fs. 79) refiere a la cancelación total de la deuda. Una correcta interpretación de lo sostenido por la ejecutada permite concluir que la única divergencia que podía originar la demanda ejecutiva lo constituía la suma de \$ 449, aunque advirtiendo que dicha cantidad estuvo a disposición de la parte actora quién debía percibirla de lo

depositado judicialmente por embargo. Es decir, que a juicio de la excepcionante lo pagado extrajudicialmente (\$ 2995) más el importe depositado en virtud del embargo (\$ 493,54) cancelaba el total de la deuda. Lo cual aparece lógico a tenor de la propia conducta de la acreedora, quién -a través de su representante- solicitó el levantamiento de la medida cautelar por *“haber arribado a un acuerdo de pago extrajudicial”*. Tanto es así, que el órgano jurisdiccional de primera instancia tuvo a esa manifestación como *“denuncia de cancelación total de la deuda”* (v. fs. 22 y 25 de autos), y en contra de dicha providencia no se articuló impugnación alguna. A decir verdad, resulta incorrecta la posición del propio ejecutante quién a pesar de reconocer que existió un acuerdo de pago extrajudicial y que el Tribunal decretó la cancelación total de la deuda, cinco días después entabla la demanda ejecutiva por la suma de \$ 1.780 cuando, en todo caso, el saldo insoluto pudo haber girado sobre los \$ 449 comprendido en la suma depositada mediante embargo y no percibida por su parte como lo dice a fs. 83, 1º párr. Sin embargo, aquella manifestación del acreedor *“de haber arribado a un acuerdo de pago extrajudicial”*, *“la solicitud de levantamiento de embargo”* y la falta de impugnación de la providencia de fs. 25, otorgan al depósito judicial los efectos del verdadero pago (doct. arts. 759 y 760 C.C.), siendo –además– que ningún obstáculo tenía el acreedor para percibir esos fondos. La falta de diligencia para su percepción traslada sobre él las consecuencias; repárese en que el depósito judicial tuvo lugar en razón del descuento compulsivo producido por el embargo, lo que implica que el acreedor se sometió a ese mecanismo de cuyas consecuencias jurídicas no puede luego sustraerse. Luego del acuerdo extrajudicial y la emisión del recibo/factura (v. copia a fs. 42), la consignación hecha por depósito judicial de embargo no configura una simple oferta de pago del deudor; por el contrario tiene efecto de cancelación parcial, ya que el

embargo sobre sueldos a petición del acreedor importa su aceptación anticipada, tal como lo deja entrever la última mención del instrumento al decir “*Saldo para cancelar \$ 449, A cuenta y cargo de Respaldo SRL*”. Lo cual es de indudable trascendencia en el caso, ya que la suma depositada, al no quedar condicionada a una declaración judicial que la declare procedente (en virtud del arreglo extrajudicial), tiene el carácter de pago válido según lo dispone el art. 759 C.C. El acuerdo de fs. 42 y el depósito parcial por una suma equivalente, debe ser interpretado a la luz de las constancias integrales de la causa y del ordenamiento normativo general (es decir, atendiendo a la interpretación incuestionada que hace el tribunal sobre el arreglo extrajudicial y a la correcta hermenéutica del embargo compulsivo y lo normado por el art. citado del C.Civ.). Suplir la omisión negligente del acreedor al no retirar oportunamente los fondos depositados, sobre la supuesta excusa de que no hay razón para obligarlo a ello, importa desconocer un mecanismo compulsorio adoptado a iniciativa de él y que produce consecuencias jurídicas directas e inmediatas como las señaladas precedentemente. En esta misma línea de razonamiento se advierte otra curiosa contradicción procesal del ejecutante, pues no pudo consentir la providencia que da por “cancelada totalmente la deuda” y sin más promover la demanda ejecutiva. La seguridad jurídica que es imperiosa exigencia del régimen concerniente al derecho de propiedad, se resentiría gravemente si fuera admisible y pudiera lograr tutela la conducta de quien primero contribuye a convalidar una situación jurídica con los importantes efectos inmediatos que ello provoca (cancelación total de la deuda), y luego la desconoce entablando la demanda ejecutiva por igual monto indicado en las diligencias preparatorias (anterior al acuerdo extrajudicial que ella misma denuncia, véase fs. 1/2, 22, 25 y 42).-----

b) En rigor, la prueba del pago descansa en elementos firmes; por un lado, con el medio probatorio por excelencia: el recibo, debidamente reconocido por el acreedor; y por otro, con la confesión del ejecutante de haber arribado a un acuerdo extrajudicial (solicitando el levantamiento del embargo sobre los haberes de la demandada y convalidando lo decretado por el Tribunal con fecha 16 de

setiembre de 2011). Todo lo cual resulta hábil para neutralizar la acción dentro del limitado ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo. La atenuación del rigorismo formalista de la ley procesal, que –en aras a la humanización del proceso ejecutivo- ha sido elaborada a través de la jurisprudencia en orden a la flexibilidad de la admisibilidad y procedencia de las excepciones, nos impone adoptar este tipo de soluciones evitando caer en el extremo de admitir una condena fundada en una deuda totalmente cancelada por el deudor. Por esas razones, he de votar afirmativamente al interrogante sobre la procedencia de la apelación.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:-----

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:-----

Adhiero a los fundamentos del Sr. Vocal Dr. Jorge Miguel Flores, expidiéndome en idéntico sentido, con la siguiente aclaración: En el caso, la excepción de pago resulta procedente al considerar la integración del pago total, con el importe abonado conforme constancias de fs. 42 y el monto retenido a la demandada, que ascendía a la suma de pesos Cuatrocientos noventa y tres con cincuenta y cuatro centavos (\$ 493,54), conforme señala la accionada a fs. 44 *in fine* y luego reitera en esta Sede a fs. 78/78 vta., o sea, la retención y depósito para estos obrados es anterior al traslado respectivo. No obstante, habiendo acuerdo de partes en orden a la procedencia de que la parte actora perciba los importes depositados para autos -la actora solicitó el embargo que luego pidió, precisamente por el acuerdo extrajudicial que derivara en el pago, se cancelara para el futuro, y luego la demandada reconoció que la suma embargada debía integrar el pago- con ese alcance debe ser dictado el presente fallo.-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:-----

EL SR. VOCAL DR. RUBÉN ATILIO REMIGIO DIJO:-----

Adhiero al voto de mis estimados y distinguidos Colegas, estimando que la aclaración efectuada en el voto de la Dra. María Rosa Molina de Caminal se encuentra ínsita en el voto del Dr. Jorge Miguel Flores y se desprende nítidamente de la conducta de las partes.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:-----

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:-----

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación revocando la sentencia de primera instancia en todo lo que decide. En consecuencia, hacer lugar a la excepción de pago disponiendo el rechazo de la demanda ejecutiva. Con costas en ambas instancias a la actora. Fijar los honorarios de la alzada a favor de la Dra. María Eugenia Pavesi en el 36% del punto medio de la escala del art. 36 de la ley arancelaria vigente (sin perjuicio, en su caso, del mínimo legal).-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:-----

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:-----

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Sr. Vocal preopinante, votando en idéntico sentido.-----

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:-----

EL SR. VOCAL DR. RUBÉN ATILIO REMIGIO DIJO:-----

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribados por el Sr. Vocal Dr. Jorge Miguel Flores, votando en idéntico sentido.-----

Por el resultado de la votación que antecede y por unanimidad,.....

SE RESUELVE:-----

Hacer lugar al recurso de apelación revocando la sentencia de primera instancia en todo lo que decide. En consecuencia, hacer lugar a la excepción de pago disponiendo el rechazo de la demanda ejecutiva. Con costas en ambas instancias a la actora. Fijar los honorarios de la alzada a favor de la Dra. María Eugenia Pavesi en el 36% del punto medio de la escala del art. 36 de la ley arancelaria vigente (sin perjuicio, en su caso, del mínimo legal).-----

Protocolícese, y bajen. Con lo que terminé el acto que previa lectura y

Cámara Séptima de Apelaciones Civil y

Comercial

Protocolo de Sentencias

Tomo Número:.....

Folio:.....

Secretaria: Silvina Villagra de Zabala

ratificación a los Sres. Vocales.-----